

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"



Resolución Directoral N°.....001835.....

Tocache, 13 JUL 2022

VISTO:

El memorándum N°403-2022-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 05 de Julio de 2022, el Informe Técnico Preliminar N°0026-2022-GRSM/DRE/UGEL-T/CPPADD, de fecha 04 de Julio de 2022 y demás recaudos que se adjuntan como antecedentes.

CONSIDERANDO:

Que mediante, Oficio N° 072-2022 – CNM- "JGB"-D/U, fecha 10 de Junio del 2022, Prof. Carlos Flores Cruz docente Contratado de la I.E. "José Gálvez Barrenechea"– Uchiza, Tocache, comunica lo siguiente "que pone a disposición por las faltas injustificadas cuatro (4) días consecutivos a su centro de labores", en tal sentido, quien ha incurrido en abandono de cargo los días 01, 08, 09 y 10 de Junio del 2022, se adjunta parte diario de asistencia por lo que se evidencia que no se ha presentado a laborar y no ha presentado ningún documento justificando sus inasistencias, motivo por el cual se actuara según las normas vigentes.

Que, la CPPADD pone de conocimiento al presente caso, lo que refiere la Ley N°29944 - Ley de Reforma Magisterial, **art.-3** La profesión docente se ejerce en nombre de la sociedad, para el desarrollo de la persona y en el marco del compromiso ético y ciudadano de formar **integralmente al educando**. Tiene como fundamento ético para su actuación profesional el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores y el desarrollo de una cultura de paz y de solidaridad, que coadyuven al fortalecimiento de la identidad peruana, la ciudadanía y la democracia. **Esta ética exige del profesor** idoneidad profesional, comportamiento moral y compromiso personal con el aprendizaje de cada alumno.

Que, el docente CARLOS FLORES CRUZ, en fecha 01, 08,09 y 10 de Junio del 2022 no se ha presentado e incumplimiento de sus funciones laborales como docente, por el cual el Director de la Institución Educativa "JOSE GALVEZ BARRENECHEA", quien pone en conocimiento a la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, mediante Oficio N° 072-2022 – CNM- "JGB"-D/U, y por Nota de Coordinación N° 390-2022-GRSM/DRE-UGEL-T/UGA. Traslada a la Comisión Permanente de Procesos Administrativos de Docentes, para las acciones respectivas, cabe mencionar que no ha presentado ningún documento de forma regular para justificar sus inasistencias; motivo por el cual y de acuerdo a las normas vigentes, informo el abandono de cargo y desatención a los estudiantes del grado mencionado".

Que la comisión Permanente de los Procesos Administrativos de la UGEL-T, en. Mérito a los antecedentes y demás actuados que se acompañan al presente, se avocó al estudio y análisis de su contenido a efectos de calificar la supuesta conducta y comportamiento contrario al ordenamiento jurídico administrativo y pronunciarse sobre este caso en particular.

Que, la CPPADD visto los documentos fehacientes que han sido adjuntados tales como: Parte Diario de Labor Pedagógica de los Docentes del CNM. "JOSE GALVEZ BARRENECHEA, que muestra las faltas consecutivas (4 días) del Profesor CARLOS FLORES CRUZ con fechas 01, 08, 09, 10 del Mes de Junio del 2022, se adjunta documento para la actuación correspondiente.

Por lo tanto en el artículo 82.4 El **abandono de cargo** injustificado a que se refiere el literal e) del artículo 48 de la Ley se configura con la inasistencia injustificada al centro de trabajo por más de tres (3) días consecutivos o cinco (5) discontinuos, en un periodo de dos (2) meses, correspondiéndole la sanción de cese temporal. Así mismo, el artículo 82°. Cese Temporal, en el numeral 82.3, refiere que No proceden más de dos (2) sanciones de cese temporal, de corresponderle una nueva sanción de cese temporal, procede la aplicación de la sanción de Destitución. De la Ley de reforma Magisterial, Ley N° 29944, en ese sentido cabe mencionar que este sería la segunda acción impuesta por el CPPADD – UGEL-T.

La CPPADD refiere "Es deber del profesor, estar disponible para las coordinaciones de carácter laboral que resulten necesarias, sin afectar la disposición del aislamiento social obligatorio. Los profesores que transgredan o incumplan sus deberes, incurrir en responsabilidad administrativa y son pasibles de sanciones".

De acuerdo a la RVM N°155-2021-MINEDU, se aprueba el documento normativo denominado "Disposiciones para el trabajo de los profesores y auxiliares de educación que aseguren el desarrollo del servicio educativo de las instituciones y programas educativos públicos, frente al brote del COVID-19, indica lo siguiente (...)

6.4 Actividades de los Profesores

En el marco de lo establecido en el documento normativo, aprobado por Resolución Ministerial N°121-2021-MINEDU, durante la jornada de trabajo el profesor realiza, según el tipo de prestación del servicio educativo, las siguientes actividades:

- Determinar las experiencias de aprendizaje a desarrollar de acuerdo a las características, necesidades, contextos de sus estudiantes y tipo de prestación del servicio educativo.
- Interactuar con el estudiante y sus familiares.
- Utilizar los recursos brindados en el marco de la implementación de la estrategia, Aprendo en casa, o complementario con cualquier otra estrategia regional, local o de la IE.
- Brindar tutoría y orientación educativa como medio para brindar soporte emocional.
- Brindar orientaciones o retroalimentación a los estudiantes para su mejora.
- Desarrollar la evaluación desde un enfoque formativo.
- Participar en espacios de trabajo y aprendizaje colaborativo donde se organiza el trabajo pedagógico y se comparten experiencias e información relevante para la mejora de su práctica profesional.
- Otras que se desprendan del documento normativo aprobado por Resolución Ministerial N°121-2021-MINEDU y según sean requeridos por la dirección de la IE.

5.11 Deberes

Los profesores y auxiliares de educación durante el trabajo en cualquiera de las tres modalidades de trabajo rigen sus labores por los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones previstas en la LRM y su Reglamento, Código de Ética de la Función Pública y las previstas en las normas del sector público, según corresponda. También constituyen deberes los siguientes:

- Cumplir con las actividades encomendadas, así como previstas en el presente documento normativo.
- Estar disponible durante la jornada de trabajo para las coordinaciones de carácter laboral que resulten necesarias, así como brindar la información que le sea requerida.
- Llenar la declaración jurada de salud a solicitud del director de la IE o programa educativo, así como la que se realiza desde el Minedu de manera virtual, d) Hacer uso adecuado de los equipos o bienes entregados para la prestación de servicio, en caso estos hayan sido facilitados por la IE. e) Participar del espacio de formación virtual <http://www.perueduca.pe/campus-virtual> con los cursos disponibles en Perú Educa.

Otros previstos en las normas complementarias para asegurar la prestación del servicio educativo, que para tal efecto apruebe el Minedu.

Que de los cuerpos normativos empleados, y de los documentos en autos, se aprecia que el Prof. Carlos Rolando Vidal Vargas, docente contratado del CNM. "JOSE GALVEZ BARRENECHEA – UCHIZA", ha incurrido en presunta falta administrativa disciplinaria, previsto en la Ley N°29944, art.- 40 literal a) Cumplir en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes, realizando con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente, en sus etapas de planificación, trabajo en aula y evaluación, de acuerdo al diseño curricular nacional. q) Otros que se desprendan de la presente ley o de otras normas específicas de la materia. En concordancia con la RVM N°155-2021-MINEDU artículos 5.4 Actividades de los Profesores, literal b) Interactuar con el estudiante y sus familiares, d) Brindar tutoría y orientación educativa como medio para brindar soporte emocional, e) Brindar orientaciones o retroalimentación a los estudiantes para su mejora 5.11 Deberes a) Cumplir con las actividades encomendadas, así como las disposiciones previstas en el presente documento normativo, b) Estar disponible durante la jornada de trabajo para las coordinaciones de carácter laboral que resulten necesarias, así como brindar la información que le sea requerida. Presunta sanción disciplinaria tipificada en la Ley

N°29944 art.- 48 primer párrafo "Son causales de cese temporal en el cargo, la transgresión u omisión, de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerados como grave.

Que, la CPPADD de acuerdo a los documentos de autos se evidencia que el Prof. **CARLOS FLORES CRUZ**, docente contratado del CNM. "JOSE GALVEZ BARRENECHEA – UCHIZA, Quien hizo ABANDONO DE CARGO como profesor de dicha institución los días **01, 08, 09 y 10** de Junio del 2022, así mismo no HA CUMPLIDO en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes, ni ha realizado con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente, siendo evidente incumplimiento de sus actividades encomendadas en su jornada de trabajo Educativa del presente año 2022.

Por el cual la calificación y gravedad de la falta se encuentra tipificada en el D.S. N°004-2013-ED art.- 78 literales

a) Circunstancias en que se cometen.	Prof. CARLOS FLORES CRUZ , docente contratado del CNM. "JOSE GALVEZ BARRENECHEA – UCHIZA, Quien hizo ABANDONO DE CARGO como profesor de dicha institución los días 01, 08, 09 y 10 de Junio del 2022.
b) Forma en que se cometen.	El docente no ha desarrolla acciones pedagógicas estratégicas en coordinación con el personal directivo de la IE y los estudiantes en el cumplimiento de sus funciones laborales Educativas, en los cuatro (4) días de ausencia CNM. "JOSE GALVEZ BARRENECHEA – UCHIZA.
c) Concurrencia de varias faltas o infracciones.	No Aplica.
d) Participación de uno o más servidores.	No aplica.
e) Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido.	No aplica.
f) Perjuicio económico causado.	No aplica.
g) Beneficio ilegalmente obtenido.	No aplica
h) Existencia o no de intencionalidad en la conducta del autor.	Es la conducta del docente en PAD, debido a la no asistencia a su jornada laboral los días 01, 08, 09 y 10 de Junio del 2022., no HA CUMPLIDO en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes, ni ha realizado con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente para su mejora de aprendizajes, siendo evidente incumplimiento de sus actividades encomendadas durante su jornada de trabajo, lo que este hecho hace que aún más se evidencie su irresponsabilidad al no asistir al CNM. "JOSE GALVEZ BARRENECHEA – UCHIZA. Sin alguna justificación.
i) Situación jerárquica del autor o autores	No aplica.

Del presente caso en particular esta CPPAD luego del análisis y calificación efectuada a los documentos que obran en autos y por unanimidad, se concluye que existe mérito suficiente para **INSTAURAR** proceso administrativo disciplinario Prof. **CARLOS FLORES CRUZ**, docente contratado del CNM. "JOSE GALVEZ BARRENECHEA – UCHIZA, porque ha transgredido por acción y omisión su: **Deber** (NO ha cumplido en forma eficaz su asistencia a la Institución Educativa, los días **01, 08, 09 y 10** de Junio del 2022, por lo tanto, incumpliendo sus funciones como docente, así mismo en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, ni ha realizado con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente, no ha interactuado, ni ha brindado orientación educativa o retroalimentación a sus estudiantes para su mejora de aprendizajes, siendo evidente incumplimiento de sus actividades encomendadas durante su jornada de trabajo en las fechas antes indicada); **en el ejercicio de la función docente**, considerados como grave. En tal sentido, no escapa al conocimiento de esta CPPADD que el docente en proceso ha vulnerado según Ley N°29944 los artículos art.40 literal, a), q), concordante (RVM N°155-2021-MINEDU, artículos 5.4 actividad de los profesores literal b), d) y e): 5.11deberes literal a) y b): y art.- 48 primer párrafo, del mismo cuerpo normativo.

Que de conformidad con el D.S. N° 004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General en su Artículo 6.1 Motivación de acto administrativo, numeral 6.1 señala, "La

motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado".

Que de conformidad con la Ley General de Educación N° 28044, Ley de Reforma Magisterial N° 29944 y su D.S. N° 004-2013-ED y su modificatoria según DS. N° 007-2015-MINEDU, DS. N° 004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N° 27444, y su uso de las facultades conferidas por el DS. N° 015-2002-ED.

SE RESUELVE:

PRIMERO 1°.- INSTAURAR proceso administrativo disciplinario, al Prof. **CARLOS FLORES CRUZ**, docente contratado del CNM. "JOSE GALVEZ BARRENECHEA, distrito de Uchiza y provincia de TOCACHE; región San Martín, porque presuntamente ha transgredido por acción y omisión, su **Deber** (NO ha cumplido en forma eficaz su asistencia a la Institución Educativa, los días **01, 08, 09 y 10** de Junio del 2022, por lo tanto, incumpliendo sus funciones como docente, así mismo en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, ni ha realizado con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente, no ha interactuado, ni ha brindado orientación educativa o retroalimentación a sus estudiantes para su mejora de aprendizajes, siendo evidente el incumplimiento de sus actividades encomendadas durante su jornada de trabajo en las fechas antes indicada); **en el ejercicio de la función docente**, considerados como grave y por los fundamentos antes expuestos en el presente informe.

ARTICULO 2°.- REMITIR en copias a la presidente de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos que en el término improrrogable de Disciplinarios para Docentes, el acto resolutorio, para que en el término improrrogable de 45 días hábiles, previos estudios e investigaciones, eleve el informe Técnico Final recomendando la sanción u absolución a que hubiere lugar.

ARTICULO 3°.- EL DOCENTE en proceso podrá presentar su descargo con las pruebas que crea conveniente dentro de los cinco (05) días luego de notificado con la presente resolución.

ARTICULO 4°.- EL DOCENTE en proceso queda prohibido de hacer uso de sus vacaciones, licencias por motivos particulares mayor a cinco días o presentar renuncia, bajo responsabilidades de los funcionarios que lo autoricen.

ARTICULO 5°.- ENCARGAR al responsable de la Oficina de Secretaria General notificar el acto resolutorio, al interesado de acuerdo a ley, al Responsable de la Oficina de Personal, a la oficina de Escalafón, para su conocimiento y fines consiguientes.



Regístrese y Comuníquese,

[Signature]

Mg. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE



NOTIFICACION N° 052-2022

**CARGO
S.G.**

ANTECEDENTE : MEMORANDO N°403-2022-GRSM/DRE-UGELT/D
ENTIDAD : UGEL TOCACHE
FECHA DE EMISION : 13-07-2022

De conformidad con el artículo 18º de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, Se cumple con notificación

**1.-RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°1835-2022.
INSTAURAR PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO**

A.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE : CARLOS FLORES CRUZ-JOSE GALVEZ B.
DOMICILIO : Av. Marcelina Alvarez Sr.
DNI N° : 44862284
CORREO ELECTRONICO: info.flores.cruz@gmail.com
FECHA NOTIFICACION : 19/07/2022 HORA: 9:20


FIRMA


**HUELLA
DIGITAL**

B.- EN CASO DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN; ACTA DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN

Siendo las Horas del día/...../201.. me constituí al domicilio y/o centro de trabajo del ADMINISTRADO, con el propósito de notificar el (los) documento(s) que se indican en el presente cargo de notificación, al respecto se deja constancia que en el referido domicilio se negaron a recibir la documentación objeto de la notificación por que se procedió a dejar bajo la puerta del domicilio el (los) documento(s).

CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO	
Color de fachada:	Descripción de los domicilios colindantes (fachada, puertas y pisos: A la derecha: A la izquierda:
Color de puerta:	
Número de pisos	
Otra característica:	

Levanto la presente acta para los fines de ley, de conformidad al lo establecido en los Arts. 18.2 y 21.3 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece el procedimiento para la notificación de actos administrativos, firmando al final del presente documento.

C: RECEPCIÓN DE PERSONA CAPAZ:

D.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE : CARLOS FLORES CRUZ
DOMICILIO : Av. Marcelina Alvarez Sr.
DNI N° : 44862284


FIRMA


**HUELLA
DIGITAL**

VÍNCULO CON EL NOTIFICADO:

Vº 
ROSA C. SILVA GERMANY
SECRETARIA GENERAL
C.M. 8800076280

NOTIFICADOR

5.